

予備独自問題 H28-23

(配点：2)

月 日

月 日

次の【会話】は、乙と共謀の上、丙を殺害したという事件で起訴された甲の公判において、「甲の指示により丙を殺害した。」旨の乙の供述のみによって、甲を有罪とすることはできるかについての議論である。甲を有罪とすることはできるとの立場から発言する学生の人数は、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

学生A：この場合に問題となるのは、共犯者の自白にいわゆる補強証拠が必要か、すなわち、憲法第38条第3項、刑事訴訟法第319条第2項により、「本人の自白」を唯一の証拠として有罪とすることは許されず、補強証拠が必要とされるところ、この「本人の自白」に共犯者の自白も含まれるかということですよね。

学生B：補強法則は、自由心証主義の例外ですから、条文の解釈は厳格に行うべきだと思います。

学生C：私は、自白偏重防止という観点から、本人の自白と共犯者の自白とで区別すべきではないと考えます。

学生D：私は、他に補強証拠がない場合に、自白した者が無罪となり、否認した者が有罪となるような非常識な結論を導く解釈を採ることは、許されないと思います。

学生A：自白した者が無罪となるのは、自白に補強証拠がないためであり、否認した者が有罪となるのは、共犯者の供述が信用できると判断された結果だから、別に不合理ではないでしょう。

学生B：共犯者の自白に対しては反対尋問ができるのだから、被告人本人の自白とは違いますよ。

学生C：誤判のおそれという観点からは、むしろ共犯者の自白の方が危険だということも考えるべきでしょう。

学生D：共犯者は、自己の刑事責任を免れ又は軽くするために、他人を巻き込んだり責任転嫁したりするような供述をする危険性がありますからね。

1. 0人 2. 1人 3. 2人 4. 3人 5. 4人

No263

共犯者の自白

正答率

予備H28-23

正解

3

84%

本問では、共犯者の自白について、自白しなかった者ないし否認した者との関係では補強証拠が必要ではないとする見解に立つと、甲を有罪とすることができるとの立場が導かれる。

学生B：甲を有罪とすることはできるとの立場

学生Bは、条文の解釈は厳格に行うべきである（第1発言）とし、共犯者の自白と被告人本人の自白とは異なる（第2発言）とする。そうすると、補強証拠に関する憲法38条3項が「本人の自白」と限定した文言を用いている以上、共犯者の自白には補強証拠が必要ではないことになる。よって、学生Bは、共犯者の自白について補強証拠が必要ではないとする見解に立っていることが分かる。したがって、学生Bの立場からは、共犯者乙の供述のみによって、甲を有罪とすることができる。

学生C：甲を有罪とすることはできないとの立場

一般に、自白に補強証拠を要求する理由は、自白には誤判のおそれが高いという点に求められる。この点、学生Cは、学生Bと異なり、本人の自白と共犯者の自白とを区別すべきではない（第1発言）、誤判のおそれについてはむしろ共犯者の自白の方が危険である（第2発言）とする。そうすると、誤判のおそれから共犯者の自白にも補強証拠の必要性があり、かつ、本人の自白と共犯者の自白との区別を否定することから憲法38条3項の「本人の自白」には共犯者の自白が含まれると解することが可能となる。よって、学生Cは共犯者の自白について補強証拠を必要とする見解に立っていることが分かる。したがって、学生Cの立場からは、共犯者乙の供述のみによって、甲を有罪とすることができない。

学生D：甲を有罪とすることはできないとの立場

共犯者の自白について補強証拠が必要でないとすると、ほかに補強証拠がない場合、自白をした共犯者は補強証拠がないことから無罪となり、自白をしなかった者は有罪となる結果が生じ得る。この結果に対し、学生Dは「他に補強証拠がない場合に、自白した者が無罪となり、否認した者が有罪となるような非常識な結論を導く解釈を採ることは、許されない」（第1発言）と批判している。よって、学生Dは共犯者の自白について補強証拠が必要とする見解に立っていることが分かる。また、学生Dが「誤判のおそれという観点からは、むしろ共犯者の自白の方が危険」という学生Cの第2発言と同趣旨の発言をしている（第2発言）ことから、学生Dが共犯者の自白について補強証拠を必要とする立場に立っていることが確認できる。したがって、学生Dの立場からは、共犯者乙の供述のみによって、甲を有罪とすることができない。

学生A：甲を有罪とすることはできるとの立場

学生Aは、共犯者の自白について補強証拠が必要でないとする立場を「非常識な結論を導く」と批判する学生Dの第2発言に対し、「自白した者が無罪となるのは、自白に補強証拠がないためであり、否認した者が有罪となるのは、共犯者の供述が信用できると判断された結果だから、別に不合理ではない」と反論している（第2発言）。よって、学生Aは共犯者の自白について補強証拠が必要でないとする見解に立っていることが分かる。したがって、学生Aの立場からは、共犯者乙の供述のみによって、甲を有罪とすることができる。

以上により、甲を有罪とすることはできるとの立場から発言する学生はAとBの2人であり、したがって、正解は肢3となる。